



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
OTTAVA (EX NONA BIS) CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Elena Bernante	Presidente
dott. Maria Rita Cordova	Giudice Relatore
dott. Elisabetta Stefania Stuccillo	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **45447/2020** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il
patrocinio dell'avv. PILLOSIO VALENTINA, elettivamente domiciliato in VIA NAPO TORRIANI,
33 22100 COMO presso il difensore avv. PILLOSIO VALENTINA

ATTRICE

contro

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*),

CONVENUTO CONTUMACE

e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, adito ogni contraria istanza deduzione eccezione respinta, previe le declaratorie di Legge e del caso, così giudicare:

Nel merito:

- accertare che l'attrice ha intrattenuto una relazione sentimentale con il Sig. [...] e che da tale relazione in data 15.5.2020 è nata la bambina di nome [...] e dichiarare che il Sig. [...] è il padre biologico della minore [...]
- per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Milano di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;
- inoltre per l'effetto, porre a carico del Sig. [...] un assegno di mantenimento in favore della minore [...] pari almeno ad euro 650,00 mensili con decorrenza dalla data di nascita;
- in ogni caso, con vittoria di compensi e spese legali.

In via istruttoria

Con espressa riserva di ulteriormente produrre e dedurre e si chiede sin da ora ammettersi CTU al fine di accertare la paternità del Sig. [...] e si chiede ammettersi prova testimoniale, sulle seguenti circostanze:

- 1)“Vero che la Sig.ra [...] ha conosciuto il Sig. [...] nell'anno 2019?
- 2)“Vero che la Sig.ra [...] nel mese di agosto 2019 si è fidanzata con il Sig. [...] ?
- 3)Vero che la Sig.ra [...] e il Sig. [...] dal mese di agosto 2019 fino al mese di febbraio 2020 pernottavano e vivevano insieme talvolta presso la casa della famiglia dove lavorava la Sig.ra [...] o in casa [...] ?
- 4)“Vero che nel mese di ottobre 2019 la Sig.ra [...] ha riferito al Sig. [...] di aspettare un bambino da quest'ultimo?
- 5)Vero che il Sig. [...] alla notizia della gravidanza della fidanzata [...] mi ha riferito di essere contento?

- 6)Vero che successivamente al mese di ottobre 2019 la Sig.ra *Parte_1* [...] e il Sig. *Controparte_1* si sono recati insieme a fare gli accertamenti medici in ospedale ?
- 7)Vero che successivamente al mese di ottobre 2019 la Sig.ra *Parte_1* [...] e il Sig. *Controparte_1* hanno comunicato alla madre di quest'ultimo , che avrebbe avuto una nipote femmina? 8)”Vero che il Sig. *Controparte_1* *CP_1* nel mese di febbraio 2020 è partito in Sri Lanka dicendo all'istante che doveva occuparsi di una questione di lavoro e che avrebbe fatto rientro in Italia dopo un mese circa “?
- 9)Vero che la Sig.ra *Parte_1* *Parte_1* dopo la partenza per lo Sri Lanka del Sig. *Controparte_1* ha cercato quest'ultimo invano sul telefono e sui social?
- 10) Vero che la Sig.ra *Parte_1* ha appreso successivamente alla nascita della bambina che il padre era ritornato in Sri Lanka dalla sua ex moglie?
- 11) Vero che il Sig. *Controparte_1* attualmente si trova in Italia e presta la propria attività lavorativa presso un ristorante ?
- 12) Vero che il Sig. *Controparte_1* mantiene la figlia *Persona_1*
- 13) “Vero che in qualità di nonna paterna della bambina *Persona_1* [...] sono andata a trovarla più volte a Milano presso il domicilio della madre prendendo il treno da Napoli dove abito?”
- 14)”Vero che ho riferito a mio figlio *Controparte_1* di prendersi cura della bambina?
- 15) “Vero che la Sig.ra *Parte_1* svolge circa sei ore di lavoro alla settimana presso una signora ?

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, regolarmente notificato al Sig. *Controparte_1* l'attrice chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare che la minore *Persona_1* [...] nata il 15/05/2020, è figlia del convenuto, con il quale l'istante ha affermato di aver intrattenuto una relazione *more uxorio* tra il 2019 e il 2020.

All'udienza di comparizione delle parti del 25/03/2021 il convenuto non si costituiva e non era presente; il giudice istruttore, verificata la regolarità della notifica, ne dichiarava pertanto la contumacia assegnando i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..

Con ordinanza del 6/07/2021, il giudice istruttore disponeva CTU medico-legale, al fine di esperire i necessari accertamenti genetici. L'udienza così fissata veniva rinviata d'ufficio alla data del 9.12.2021. In data 30.11.2021 parte attrice richiedeva un rinvio ulteriore per la rinotifica dell'ordinanza del 6.7.2021 essendo sconosciuto il luogo di residenza/domicilio del convenuto: l'udienza veniva rinviata all'8.6.2022.

In data 1.6.2022 parte attrice depositava un'istanza per la comparizione personale delle parti rilevando che *“nelle more del giudizio è stato possibile mettersi in contatto con il Sig. [...] Controparte_1, il quale assistito dall'Avv.to Alessandro Bassanetti del foro di Milano, si è sottoposto spontaneamente in data 30.3.2022 al test di paternità effettuato dal Prof. Persona_2 presso il Laboratorio di genetica forense Organizzazione_1 [...] di Milano”* che ha dato il seguente esito : *“In base ai risultati ottenuti si ritiene che Persona_3 nato a Mampuriya (Lka) il 4.11.1978 debba essere indicato padre biologico di Persona_4 nata a Milano il 15.5.2020 da Parte_1 nata a Modukatuwa (Lka) il 1.9.1978....omissis”*.

Le Parti chiedevano di comparire personalmente all'udienza già fissata per l'8.6.2022 al fine di addivenire ad un accordo consensuale davanti al Giudice.

In data 6.6.2022 il Giudice ferma l'udienza già fissata per il 8.6.2022, revocava la comparizione del CTU ordinando la comparizione delle Parti per l'udienza del 8.6.22.

In data 8.6.2023 il Sig. Persona_3 non compariva e pertanto il Giudice rinviava la causa all'udienza del 15.9.2022 pendenti trattative.

All'udienza del 15.9.2022 la difesa dava atto di non avere trovato alcuna soluzione bonaria della vertenza, e il Giudice rinviava all'udienza del 17.11.2022 per la convocazione del CTU.

All'udienza del 17.11.2022 il giudice istruttore conferiva l'incarico al CTU nominato e formulava il quesito. Il relativo verbale veniva notificato al convenuto contumace.

A seguito del conferimento dell'incarico, il CTU in data 21/02/2023 depositava relazione sugli esiti dell'accertamento comunicando al Tribunale la propria impossibilità di acquisire il materiale biologico del sig. Persona_3 necessario per poter procedere all'accertamento genetico e, per questo, l'impossibilità di svolgere l'incarico affidatogli. In data 23.3.2023 il Giudice

ammetteva la prova orale formulata dalla parte attrice e all'esito dell'istruttoria veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni al 19/10/2023.

In tale udienza, parte attrice precisava le conclusioni come da atto precedentemente depositato e il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.

Ritiene il Tribunale che la formulata domanda di riconoscimento di paternità ex art. 269 c.c. sia fondata e debba essere accolta, ricorrendone i presupposti.

L'art. 269 c.c. stabilisce che la paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui, ai sensi dell'art. 250 c.c., il riconoscimento è ammesso. Inoltre, l'art. 269, 2° comma, c.c. prevede che la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.

In tale settore, la prova regina per dimostrare la paternità o la maternità è il test del DNA, con cui si pongono a confronto tutti gli alleli del DNA dei soggetti interessati per valutarne la compatibilità. Nel caso in questione risulta dagli atti che il Sig. *Controparte_1* si è sottoposto spontaneamente in data 30.3.2022 al test di paternità effettuato su incarico delle parti dal Prof. [...] *Per_2*

presso il Laboratorio di genetica forense *Organizzazione_2* [...] ” che ha dato il seguente esito : “*In base ai risultati ottenuti si ritiene che Persona_3 nato a Mampuriya (Lka) il 4.11.1978 debba essere indicato padre biologico di Persona_4 nata a Milano il 15.5.2020 da Parte_1 nata a Modukatuwa (Lka) il 1.9.1978....omissis*”.

A ciò si aggiunga che a seguito del conferimento dell'incarico, il CTU in data 21/02/2023 depositava relazione sugli esiti dell'accertamento comunicando al Tribunale la propria impossibilità di acquisire il materiale biologico del sig. *Persona_3* necessario per poter procedere all'accertamento genetico e, per questo, l'impossibilità di svolgere l'incarico affidatogli. In particolare il consulente riferiva di avere ripetutamente convocato il convenuto presso il proprio studio per poter espletare le analisi genetiche al fine di stabilire la sussistenza o meno della compatibilità genetica tra lo stesso e la minore, ma il signor *Persona_3* non si era mai presentato e non aveva mai inviato alcuna comunicazione al CTU.

Deve dunque essere sottolineato il comportamento processuale tenuto dal convenuto, il quale, pur perfettamente a conoscenza della ragione per cui veniva chiamato a sottoporsi all'accertamento genetico de quo, e reso edotto della valenza di un suo eventuale rifiuto ai fini processuali, ha consapevolmente deciso di non sottoporvisi.

Secondo la costante giurisprudenza sul punto (Cass. civ. sezione 1^a, n. 6025 del 25 marzo 2015, n. 11223 del 21 maggio 2014, n. 12971 del 24 luglio 2012, n. 27237 del 14 novembre 2008, n. 5116 del 3 aprile 2003), da ultimo richiamata anche nella sentenza n. 10933 del 26/05/2016, pronunciata dalla I sezione della Suprema Corte, “nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche....costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda”.

Peraltro anche l'istruttoria espletata ha confermato le circostanze dedotte da parte attrice a sostegno della domanda. In particolare i testi escussi hanno confermato l'esistenza di una relazione sentimentale tra le parti contestuale alla nascita della minore.

La domanda attorea di dichiarazione giudiziale di paternità risulta dunque fondata nel merito e deve quindi essere accolta.

Si dovrà altresì ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano, luogo di nascita del minore, di annotare la presente sentenza ai sensi dell'art. 277 c.c. e dell'art. 49 del D.P.R. n. 396/2000.

Quanto alla domanda di parte attrice relativa al contributo di mantenimento del figlio, chiaro è, che, accolta la domanda principale di dichiarazione giudiziale della paternità e divenuto [...]

Controparte_1 padre di Persona_4 anche sul piano giuridico, egli è obbligato a mantenerla, anche in considerazione della minore età. Ai sensi dell'art. 315-bis c.c., infatti, il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Pertanto, tenuto conto della collocazione della figlia presso la madre, degli oneri legati all'età della minore e dei presumibili redditi del padre e della madre, il Collegio ritiene congruo porre a carico del padre, l'assegno mensile per il mantenimento della figlia nella somma di Euro 250 mensili oltre al concorso nella misura mensile del 50% nelle spese di carattere straordinario come individuate dal protocollo siglato da questo Tribunale con il locale COA.

Inoltre, la domanda attrice di versamento dell'assegno di mantenimento a decorrere dalla data di nascita della figlia, è fondata e merita accoglimento, in quanto corrispondente ad un rimborso delle spese che l'attrice ha sostenuto autonomamente nel corso della vita del figlio.

L'art. 277 c.c. prevede espressamente che la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce i medesimi effetti del riconoscimento; l'art. 261 c.c. stabilisce altresì che il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi.

Tra i principali obblighi che gravano sul genitore vi è quello del mantenimento, che sorge automaticamente per il solo fatto della filiazione, indipendentemente dai rapporti personali fra i genitori e dallo stato di bisogno del minore. La giurisprudenza (cfr. Cass. n.8042 del 1998; Cass. n.6217 del 1994) è unanime nel ritenere che, se la questione pregiudiziale sull'accertamento dello status di figlio naturale ha avuto esito positivo, l'obbligo al mantenimento decorre dalla nascita del figlio e non dall'atto di riconoscimento o dalla domanda giudiziale.

Orbene, poiché nel caso di specie la paternità è stata definitivamente accertata, [...] *Persona_3* è tenuto ad assumere tutti i doveri e tutti i diritti nei confronti della figlia, tra cui il versamento dell'assegno di mantenimento a decorrere dalla data di nascita di [...] *Persona_4* stessa (15/05/2020).

La relativa pretesa potrà essere azionata in via esecutiva a partire dal passaggio in giudicato del capo della sentenza relativo alla dichiarazione di paternità.

Le spese di lite, che sono liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico del convenuto soccombente nel giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa da [...] *Parte_1* con atto di citazione notificato ad [...] *Controparte_1*, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda:

- 1) dichiara che [...] *Controparte_1*, nato a Mampuriya (Lka) il 4.11.1978, è il padre di [...] *Persona_1* nata a Milano il 15 maggio 2020;
- 2) manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano per l'annotazione sull'atto di nascita;
- 3) dispone che [...] *Controparte_1* contribuisca al mantenimento della figlia mediante il versamento della somma di Euro 250,00 mensili oltre al rimborso del 50% delle spese di carattere straordinario come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano, con decorrenza dal 15/05/2020;
- 4) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice che si quantificano a norma del D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche in complessivi Euro 2000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Milano, 30 gennaio 2024

Il Giudice Relatore
dott. Maria Rita Cordova

Il Presidente
dott. Elena Bernante